

개 선 요 구

28

제 목 「보수규정시행세칙」의 「보수규정」 위임사항 누락

관 계 기 관 ○○○○○○(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

○○○○○○(주)은 [표]와 같이 직능급과 교통비 제도를 운영하고 있으며, 「보수규정」 제19조와 제22조에 따라 직능급과 교통비의 지급금액은 「보수규정 시행세칙」에서 정하도록 하고 있다.

[표] 직능급 및 교통비 제도 운영 현황

구분	내용	지급금액 ^주	비고
직능급	역할과 권한 및 업무량에 따라 지급	- 연 공 : 1만원~1.8만원 - 역 량 : 10만원 이내 - 업무량 : 10만원 이내	- 「임금체계 개편을 위한 노사 합의문」(2025. 1. 21.) - 2025년 1월 1일부 적용
교통비	대중교통 미운영 시간대 출근 시 지급	- 오전 5시 이전 : 1회당 0.9만원 - 오전 5시~5시 30분 : 10분당 0.3만원	- 「임금협약서」(2024. 11. 28.) - 2024년 8월 16일부 적용

주: 직능급 중 역량과 지사별 업무량에 따른 직능급 금액은 감사일 현재(2025. 10. 29.) 정해지지 않음

자료: ○○○○○○(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

○○○○○○(주)은 「사규관리규정」 제3조에 따라 업무 수행에 따른 제반 기준과 절차는 사규로 정하여 업무집행의 적정 및 통일을 기하도록 하여야 한다.

또한 ○○○○○○○(주)은 「내부통제규정」 제4조에 따라 내부통제 목적이 달성될 수 있도록 전사 혹은 단위 부서 수준에서 내부통제제도를 구축하고 운영해야 하는데, 사규는 내부통제환경의 기반이자 리스크 식별 기준으로써 중요한 역할을 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재(2025. 10. 29.) 「보수규정」에서 정한 바와 달리 「보수규정시행세칙」에서는 직능급과 교통비에 대한 지급금액이나 그에 대한 용어를 일체 확인할 수 없고, 직능급은 「2025년도 임금체계 개편을 위한 노사 합의문」 제7조(직능급)에서, 교통비는 「2024년도 임금협약서」 제4조(조기출근 교통보조비)에서만 확인이 가능한 상황이다.

관계기관 의견 및 검토결과 ○○○○○○○(주)은 노사 간 임금협상에 따라 직능급과 교통비 체계 등을 확정 지은 후 개정하고자 「보수규정시행세칙」에 세부 내용을 명시하지 않았다는 의견을 제시하였다.

그런데 ○○○○○○○(주)은 노사간 협상에 따라 직능급(연공)과 교통비에 대한 지급액과 지급일을 결정⁹¹⁾하여 현재 정기급여 시 지급하고 있으며, 노사 간 협상일로부터 감사일 현재(2025. 10. 29.)까지 「보수규정시행세칙」을 개정할 수 있는 충분한 기간⁹²⁾이 있었으므로 해당 행위를 정당화하기 어렵다.

91) 직능급은 2025년 1월 1일부터 소급하여 지급하였으며, 교통비는 2024년 8월 16일부터 소급하여 지급하였음

92) 직능급의 경우 약 9개월, 교통비의 경우 약 11개월의 기간이 있었음

조치할 사항 ○○○○○○(주) 대표이사는 「2025년도 임금체계 개편을 위한
노사 합의문」과 「2024년도 임금협약서」에 따라 지급하고 있는 직능급과 교통비에
대하여 「보수규정시행세칙」에 지급금액 등을 명시하여 보수 업무 수행을 위한
제반 기준을 사규로 명확하게 정하시기 바랍니다. (개선)